

1500782-55.2021.8.26.0176
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
Comarca: Embu das Artes
Foro: Foro de Embu das Artes
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 24/03/2022
... em liberdade.

Nesse sentido:

"PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade. PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Embu das Artes
Foro de Embu das Artes
1ª Vara Judicial
Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500782-55.2021.8.26.0176 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500782-55.2021.8.26.0176
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2059160/2021 - SIG DEL.SEC.TABOÃO DA SERRA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
PALOMA CHEFER GOMES
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

VISTOS.

RAMON CORREIA SANTANA, VICTOR FELIPPE DE SOUZA e PALOMA CHEFER GOMES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois consta da denúncia que no dia 03 de fevereiro de 2021, na Via das Acácias, nº 597, Moinho Velho, nesta cidade de Embu das Artes, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com mais cinco indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de

arma de fogo contra a vítima Júlio Patrocínio Ischibaschi Martins, tentaram subtrair, para proveito de todos, um veículo a ela pertencente, assim como os bens que guarnece sua residência, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, os acusados, em comunhão de desígnios com seus comparsas, deliberaram praticar um roubo na residência da vítima. Para tanto, se dividiram em dois grupos de quatro pessoas cada e, a bordo dos veículos Corsa, placas CSL 1179, e Citroen C3, placas ELT 3961, rumaram até o local dos fatos. Assim, um grupo chegou ao local a bordo do veículo Corsa, sendo certo que os roubadores desembarcaram enquanto a vítima estacionava seu veículo na garagem, ocasião na qual o roubo foi anunciado com ostentação de armas de fogo, dentre eles o denunciado VICTOR. Na sequência, o segundo grupo aportou ao local no veículo C3 conduzido por PALOMA, aderindo à conduta dos demais infratores. Ato contínuo, passaram a rodear a casa da vítima, com o objetivo de verificar a melhor forma de entrar na residência.

Dispõe a acusação que, no entanto, a esposa do ofendido notou a ação delitiva, se trancou no banheiro e acionou a Polícia por telefone. Os denunciados e seus comparsas notaram a ação e optaram por deixar o local. Já na saída do imóvel tentaram subtrair o veículo da vítima, porém não lograram êxito, deixando o local na sequência.

Continua relatando a denúncia que a vítima conseguiu visualizar os modelos e marcas dos veículos utilizados pelos roubadores e transmitiu a informação, sendo que os agentes públicos, com o auxílio da administração do condomínio, chegaram até os proprietários dos automóveis, PALOMA e RAMON, bem com a VICTOR, namorado de PALOMA. A vítima reconheceu os denunciados, com segurança, como autores do crime contra ele praticado (fls. 8 e fls. 57 - autos registrados sob o n.º 1500702-91.2021.8.26.0176).

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2021 (fls. 59/61).

A ré Paloma foi citada pessoalmente (fls. 153) e apresentou resposta à acusação (fls. 208/217).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima Julio Patrocínio Ischibaschi Martins (fls. 459 e 472/500) e as testemunhas Julio Cesar Baseti (fls. 459 e 501/511), Reinaldo Langone (fls. 459 e 512/518) e Rosana Chefer Gomes (fls. 459 e 519/525), sendo a ré interrogada ao final (fls. 459 e 526/540).

Houve homologação da desistência da oitiva das testemunhas Claudionor Liam Gomes, Tarcio Moreira dos Santos e Maria Aparecida da Silva (fls. 454/455), sendo deferida a expedição ofício ao condomínio onde aconteceram os fatos, conforme requerido pela Defesa.

A resposta do ofício foi juntada (fls. 550/551), sendo encerrada a instrução (fls. 558/559).

Em suas alegações finais (fls. 564/575), o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com a condenação da acusada, pois provadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, em especial pelos depoimentos da vítima e dos policiais, restando a negativa da ré isolada nos autos. Quanto a pena, na primeira fase, requereu a majoração da pena base, em virtude das consequências do crime, pois o estado psicológico da vítima foi extremamente abalado, de modo que ela não tem coragem sequer sair para caminhar em seu próprio condomínio, dado o medo que sente dos roubadores retornarem ao local. Na segunda fase, apontou não haver atenuantes e agravantes. Na terceira fase, apontou presente as causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma de fogo (art. 157,

§2º, inciso II, do CP, art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), bem como a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP. Por fim, pleiteou a fixação do regime fechado, sem substituição da pena corpórea por penas restritivas de direito ou concessão de benefícios.

A defesa apresentou memoriais escritos (fls. 581/600), pugnando pela improcedência da ação e a absolvição, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, por estar provado que a acusada não concorreu para a infração penal, pois os reconhecimentos realizados tanto na fase policial quanto na fase judicial, não podem ser considerados como prova absoluta, uma vez que na delegacia a acusada foi apresentada sozinha e, em juízo, a vítima já tinha vasculhado digitalmente a vida da acusada. Ademais, aduziu que a própria vítima reconheceu a existência de "Pirata", sendo que a prova acusatória é baseada apenas na frágil versão desta, que não apresenta detalhes exatos de como tenha ocorrido a subtração de seu patrimônio. Além disso, as versões apresentadas tanto pelos policiais quanto pelos envolvidos na ocorrência policial são conflitantes e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, não existindo nos autos elementos seguros a ensejar uma condenação. Subsidiariamente, pleiteou pela fixação da pena no mínimo legal, pelo regime aberto e pelo direito do recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva revela-se procedente.

A materialidade do delito é comprovada pelos relatórios (fls. 03/11 e 42/50 dos autos 1500702-91.2021.8.26.0176), pelo auto de reconhecimento (fls. 57 dos autos 1500702-91.2021.8.26.0176), pelo reconhecimento em juízo (fls. 454) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A acusada, na delegacia de polícia (fls. 54/55 dos autos 1500702-91.2021.8.26.0176), disse que estava em sua residência, com seu namorado Vitor Felipe de Souza, quando os policiais chegaram para cumprir o mandado de busca e apreensão. Alegou que foi convidada por seu namorado para ir até a casa de um amigo, para onde foi dirigindo o seu veículo Citroen/C3, placas ELT 3961, na companhia de Vitor. Falou que Vitor não disse para onde iriam, mas que deveria acompanhar um carro prata (GM/Corsa) que seguia a frente, o que fez até um condomínio em Embu das Artes, onde o veículo parou. Relatou que, neste momento, observou algumas pessoas descendo, mas não soube especificá-las. Afirmou que ela e o namorado não desceram do carro, pois ao perceber foram sentido portaria. Não soube explicar como seu veículo foi registrado mais de uma vez naquele condomínio, nem o motivo de haver mais de uma entrada em seu nome naquele local. Afirmou que ela e Vitor não tinham conhecimento do que os ocupantes do veículo prata iriam fazer.

Em juízo (fls. 459 e 526/540), também negou qualquer participação. Disse que, no dia, na companhia de Victor, foi no condomínio para visitar um indivíduo de alcunha "Pirata". Como não sabia direito o caminho, pois o local é cheio de entradas, Victor pediu para que seguisse o fluxo, atrás de um carro prata pela estradinha e depois, mais na frente, virasse. Contudo, no meio do caminho, viu o veículo prata entrando em uma casa, então se desesperou, parou o carro, ficou com medo de ser abordada, de maneira que esperou eles entrarem, passou direto e contornou, indo embora do condomínio. Ressaltou que não seria louca de colocar o carro dela, em um lugar cheio de câmeras, para a polícia pega-la. Negou conhecer os ocupantes do outro veículo. Falou que gosta de animais e que frequenta o local, que é conhecida lá e que, quando chega, abre o vidro e eles abrem a cancela para ela entrar. Alegou que fez cinco anos de Direito e presta concursos e que não está envolvida no crime

em questão. Negou que estivesse acompanhando o carro prata. Falou que permitiu que Victor a guiasse porque estava escuro e que não guarda caminhos. Alegou que iam até a casa de Tácio, uma espécie de caseiro dentro do condomínio. Falou que já visitou Tácio outras vezes. Esclareceu que o carro GM/Corsa parou na frente de uma casa e os ocupantes desceram e entraram em uma espécie de garagem, ocasião em que ficou com medo de ser roubada também, então passou reto e foi embora. Afirma que não desceu do veículo dela e que nunca foi processada anteriormente e estava trabalhando de Uber particular, sem cadastro, e que também distribuía panfletos para uma Vereadora. Contou que se relacionava com Victor há um ano e meio. Indagada sobre o que foi fazer no condomínio quinze dias antes, disse que sempre ia lá, pois gosta muito de verde e gostava muito do indivíduo conhecido como "Pirata", que é, na verdade, o Tacio. Então como tem um cachorro, sempre levava o animal para lá, porque tem muito verde. Falou que neste dia, estava com "Pirata" no carro e que foram parados na entrada, por isso constou seu registro. Não soube dizer qual a rua e o número da chácara em que Tácio ficava.

Verifica-se, entretanto, que a versão da acusada restou isolada nos autos, dissociadas dos demais elementos de prova amealhados.

A vítima Julio (fls. 459 e 472/500) disse que estava guardando o carro quando encostou um GM/Corsa na frente de seu veículo, desceram duas pessoas, uma de cada lado, com revólver na mão e o abordaram. Depois desceram mais duas pessoas do veículo que também vieram aborda-lo. Falou que começaram a empurra-lo para dentro da casa, momento em que falou para que levassem o veículo e fossem embora, mas eles falaram que não, pois iam entrar na casa. Contou que, quando estava conversando com eles, chegou outro carro, preto, que ficou na rua atrás do dele, de onde desceram mais quatro pessoas. Falou que sua esposa percebeu a movimentação no quintal, pegou a filha deles, o celular e correu para o banheiro, ligando para a polícia. Relatou que, assim que as outras quatro pessoas desceram, vieram rodeando a casa e tentaram abrir a porta da cozinha, mas, como seu cachorro ficava lá, deram a volta na casa, quando escutaram sua esposa falando com a polícia, então eles se apavoraram, tentaram pegar o seu carro mas não conseguiram e embarcaram nos carros que vieram e foram embora. Depois de sete minutos, a polícia estava no local. Confirmou que mora em um condomínio fechado, com duas entradas que possuem câmeras. Contou que, pelo que pôde apurar, os indivíduos entraram em uma das portarias, avisaram para pessoa que iam passar e entraram, sem serem registrados. Afirmou que, na delegacia, reconheceu duas pessoas, inclusive a pessoa que reconheceu nesta data. Respondeu que as pessoas do GM/Corsa saíram do veículo cada um com arma de fogo na mão, do tipo revólver. Informou que foi empurrado, agredido e ameaçado de morte pelos indivíduos. Respondeu que o procedimento da portaria não foi normal, sendo certo que os indivíduos utilizaram como pretexto que iriam num bairro adjacente, que necessariamente é preciso passar pelo condomínio, mas as câmeras de segurança flagraram a entrada e saída dos veículos. Afirmou que a acusada estava com os oito indivíduos que praticaram o delito, apesar de não estar armada. Narrou que ficou sabendo que ela conhece um cara que mora dentro do condomínio, de vulgo "Pirata", o qual provavelmente "passou a fita para eles". Indagado, disse que uma pessoa que trabalha no condomínio falou que existe um tal de "Pirata" que mora perto, no bairro que é uma parte do bairro dele e que usam o acesso do condomínio para entrar. Relatou que pelas filmagens foram identificados os veículos, cujo horário de entrada e saída bateram com o horário do crime e que Paloma estava dirigindo um dos automóveis, o Citroen/C3 preto, sendo que foi possível levantar porque na hora que ela saiu, na portaria, teve que apertar o botão e pôs o rosto para fora do veículo, quando foi filmada. Respondeu que, quando do reconhecimento na delegacia, só estavam a acusada e um outro indivíduo, o qual também participou do delito e que reconheceu. Falou que não tem como se enganar sobre a acusada porque, depois do ocorrido, procurou levantar as imagens da entrada e da saída do veículo e também na rede social dela. Afirmou que Paloma estava dirigindo o Citroen/C3 preto e que ela desceu do carro e entrou no quintal. Disse que, depois do ocorrido, sua vida ficou arruinada porque não consegue sair, não consegue andar dentro do próprio

condomínio para dar uma volta, com receio de que eles voltem. Falou que conseguiu reconhecer os indivíduos que mais lhe chamaram a atenção, sendo que o corréu identificado é o motorista do Corsa e Paloma, que jogou um capuz na cabeça. Relatou que a ré visitou o condomínio em dezembro do ano passado, de modo que ela conhecia o local, sendo possível que tenha entrado outras vezes, já que a qualificação não era requisito imprescindível. Por fim, não soube dizer se "Pirata" é Tácio.

A testemunha Julio Cesar (fls. 459 e 501/511) esclareceu que foram procurados pela vítima sobre a tentativa de roubo, a qual passou umas informações de que tinha dois veículos que haviam participado, ocupados por cerca de oito indivíduos. Então, tendo as características dos veículos, pelo sistema de monitoramento do condomínio, constatarem e identificaram as placas dos dois veículos, sendo um GM/Corsa cinza e um Citroen preto. Disse que, pelas pesquisas, o Corsa estava registrado no nome de uma mulher, chegando ao filho dela e, posteriormente, com a foto, Ramon foi reconhecido pela vítima sem sombra de dúvidas como participe. Já o Citroen/C3, que estava no nome de Paloma, foi identificado pelas placas também. Relatou que os veículos adentraram e saíram juntos do condomínio acompanhados um do outro por diferença de segundos, sendo que, na saída, foi constatado que o veículo o C3 era conduzido por uma mulher, muito parecida, a princípio, com Paloma. Assim, diante das informações solicitaram busca e apreensão nos endereços de Paloma e de Ramon. Falou que Paloma foi localizada no imóvel junto com o namorado, Victor, que acabou também sendo reconhecido como participe da tentativa de roubo. Respondeu que teve contato com Paloma e com Victor e que eles apresentaram versões contraditórias. Disse que Paloma falou, informalmente, que foi no condomínio juntamente com o namorado e outros indivíduos, acompanhados do veículo cinza, porém formalmente negou a participação. Confirmou que Paloma disse que foi no bairro posterior, mas ela adentrou e saiu do condomínio, e não só dessa vez como em ocasião anterior. Falou que Victor não confessou, mas foi reconhecido, e que ele disse que adentrou no condomínio, juntamente com Paloma, mas tentou livra-la, dizendo que ela não tinha participado. Respondeu que tem uma portaria com cancela no condomínio e que Paloma, em ocasião anterior, dia dezoito de dezembro, se identificou, constando seu registro. Afirmou que, pelas filmagens da data do ocorrido, ficou claro que Paloma pode não ter participado ativamente com arma ou alguma coisa assim, mas que "deu cavalo para os agentes". Por fim, respondeu que nada de ilícito foi encontrado na residência de Paloma.

A testemunha Reinaldo (fls. 459 e 512/518) esclareceu que a vítima chegou até a delegacia especializada - DISE, noticiando a tentativa de roubo em um condomínio em Embu das Artes. Então diligenciaram até o local e foram até a administração do condomínio, sendo que, pelo sistema de monitoramento, conseguiram identificar dois veículos: sendo um GM/Corsa sedan e um Citroen, que a vítima acabou falando que estavam no dia da tentativa de roubo. Disse que o Corsa estava no nome de uma mulher e que, por consequência, o filho foi qualificado, como Ramon, sendo que este tinha várias passagens criminais. O ofendido, olhando algumas fotos, conseguiu ver que ele era uma das pessoas que estavam no dia. Falou que o Citroen estava no nome de Paloma, sendo que o vídeo mostra que, no dia, uma mulher estava dirigindo tal automóvel. Informou que a vítima também acabou reconhecendo pessoalmente tanto ela quanto o namorado dela, de nome Victor. Narrou que ambos acabaram depondo que estavam mesmo no dia e no local, tentando achar a casa de um amigo, mas amigo não tinham o endereço desse amigo e que ele também não foi localizado. Informou que o condomínio tem duas entradas e que 15 (quinze) dias antes estiveram no local, sendo certo que Paloma teria se identificado, mas, no dia do acontecido, ingressaram no local por entrada que não precisava se identificar.

A testemunha Rosana (fls. 459 e 519/525), genitora da acusada, disse que nada sabe sobre a acusação. Falou que a filha sempre foi uma pessoa muito boa, fez faculdade, trabalhava com ela, cuidava dela, que nunca se envolveu com nada de errado, nem tinha amizade com ninguém. Respondeu que Paloma frequentava o condomínio, assim

como ela, que entravam e saíam a hora que quisessem, inclusive já foram com carro do seu marido. Disse que no local tem cavalo e que Paloma adora bichinho. Mencionou que a filha trabalha de Uber e já foi estagiária no fórum do Butantã. Confirmou que Victor é namorado de Paloma, que ele teve passagem criminal, mas a filha não pode ser condenada por isso. Afirmou ela e a filha iam ver "Pirata", que chama Tácio, pois ele tem amizade com Paloma e trabalha nos jardins das pessoas que moram no local, em todas as casas ali. Falou que Tácio mora onde trabalha e que ele cuida dos cavalos também, mas não tem o endereço.

É o que basta para a condenação.

Ao término da instrução, verifica-se que a versão apresentada pela acusada, além de inconsistente e inverossímil, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, em especial pelos relatos do ofendido e das testemunhas, resultando incontroversa sua responsabilidade pelo crime aqui tratado.

A acusada negou prática do delito, alegando que estava indo visitar o amigo "Pirata" e que, sob orientação do namorado Victor, que estava com ela, acabou "seguindo o fluxo" atrás de um veículo prata, o qual acabou parando na residência da vítima, mas, com medo de também ser roubada, passou reto e foi embora.

Contudo, a vítima afirmou que foi abordado quando chegava em casa por oito indivíduos armados, sendo que a ré estava entre eles. Disse que a acusada dirigia um dos veículos envolvidos na prática do delito, o Citroen/C3 preto, e que Paloma desceu do carro e entrou em seu quintal junto com os demais.

Ressalte-se que a vítima reconheceu a acusada tanto na Delegacia (fls. 57) como em juízo (fls. 454).

Sabe-se que em tais delitos a palavra do ofendido assume mesmo especial relevância, sendo pessoa isenta, sem qualquer interesse em prejudicar pessoas inocentes, não havendo qualquer motivo para que os esclarecimentos que prestou sejam desprezados.

Ademais, o policial Julio afirmou que o ofendido os procurou para relatar uma tentativa de roubo, passando informações de dois veículos que haviam participado, ocupados por cerca de oito indivíduos. Então pelo sistema de monitoramento do condomínio, constatarem e identificaram as placas dos dois veículos, sendo um Corsa cinza e um Citroen C3 preto, sendo este no nome de Paloma. Relatou que os veículos entraram e saíram juntos do condomínio, sendo que, na saída, foi constatado que o veículo o Citroen/C3 era conduzido por uma mulher, Paloma, a qual foi localizada em sua residência junto com o namorado, Victor, que acabou também sendo reconhecido como partícipe da tentativa de roubo. Esclareceu que Paloma falou informalmente que foi no condomínio juntamente com o namorado e outros indivíduos, acompanhados do veículo cinza, sendo certo que esta não foi a primeira vez que esteve no local. Por fim, relatou que Paloma pode não ter participado ativamente com arma ou alguma coisa assim, mas que ela "deu cavalo para os agentes".

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Reinaldo.

Os policiais são agentes públicos idôneos e, até que se prove o contrário, não possuem interesse em prejudicar a ré, mas ajudar na busca da verdade, pois convocados para atuarem nos limites estritos da legalidade e moralidade. Ainda não há nos autos qualquer prova capaz de desqualificar os depoimentos prestados por estes agentes, ou de que possuíssem qualquer desavença anterior com a acusada.

Quanto ao crime de roubo, patente a existência da grave ameaça, exercida no caso com o emprego de arma de fogo, que constitui elementar do tipo.

Acrescenta-se que a presença do dolo exigido para o roubo é latente, pois, como

visto, o ré, em companhia de outros, agiram com vontade livre e consciente de subtrair os bens da vítima, acrescida da finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si, o animus rem sibi habendi.

Da mesma forma, as causas de aumento restaram sobejamente demonstradas.

O concurso de agentes restou bem demonstrado diante da prova oral produzida no curso da instrução processual, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais.

O emprego de arma é reforçado pelo ofendido, sendo elemento probatório suficiente para o reconhecimento da majoração por tal circunstância, independentemente da arma ter sido apreendida e periciada.

A não apreensão e perícia da referida arma não favorece a ré. A sua utilização impossibilita a reação, bastando a existência de elementos de convicção nos autos que comprovem ter ela sido utilizada para a prática do crime.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos relatados até o presente momento são aptos a ensejar um decreto condenatório pertinente ao crime de roubo majorado.

Prosseguindo, patente que o crime não se consumou, pois, em que pese à acusada e os comparsas terem anunciado o assalto, ameaçando e rendendo a vítima, ingressando no local, a ação delitiva foi interrompida pela esposa do ofendido que chamou a polícia, impedindo que separassem os bens que pretendiam subtrair.

Posto isso, devidamente demonstradas a autoria e materialidade, procedo à aplicação da sanção penal correspondente, obedecendo ao sistema trifásico da dosimetria, previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira etapa, observo que a ré não possui maus antecedentes (fls. 411/412). Contudo, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe são totalmente favoráveis, em especial as consequências do crime, dado o relato da vítima de que não tem mais condições de caminhar no próprio condomínio, razão pela qual exaspero a pena base em 1/6 (um sexto) para alcançar 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuante serem consideradas.

No terceiro estágio, reconheço as causas de aumento previstas no § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, todos do artigo 157 do mesmo diploma legal, consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Neste momento, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, mostra-se adequado aplicar apenas a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, por implicar em aumento maior, sendo a medida suficiente para a reprovação do delito e prevenção de novos crimes.

Ante o exposto, procedo ao aumento da pena em 2/3 (dois terços) para alcançar o importe de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Presente, ainda, a causa de diminuição consistente na tentativa, como alhures demonstrada, razão pela qual diminuo a pena em ½ (um meio), pois a acusada e os comparsas chegaram a entrar no local para praticar o crime, contudo não chegaram a fazer qualquer separação de bens ou manifestar a intenção de quais destes seriam subtraídos, em virtude da ação da esposa da vítima, de modo que se vislumbra que o "iter criminis" foi percorrido pela metade.

Assim, torno a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa definitiva.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de maiores informações sobre as condições financeiras da acusada.

Atentando-se ao disposto nos artigos 33, § 3º e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, considerando as consequências do crime, fixo o regime inicial semiaberto à acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo e, assim o faço, para declarar PALOMA CHEFER GOMES, qualificada a fls. 54/55 dos autos em apenso, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 68, parágrafo único c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, CONDENANDO-A a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 09 (nove) dias multa, cada qual fixado no mínimo legal, atualizado quando da execução e desde a prática delitiva.

A espécie de delito, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, assim como as consequências do crime vedam qualquer substituição ou favor legal.

Diante da fixação do regime prisional semiaberto, a prisão cautelar tornou-se incompatível, não podendo ser mantida, pois consistir-se-ia em medida mais gravosa do que o regime de cumprimento da reprimenda imposta.

Dessa forma, REVOGO a prisão preventiva da acusada. Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor da ré, a qual poderá recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

“PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado. PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. Estabelecido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a fixada no próprio título condenatório. ORDEM – CORRÉ – EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corrê ordem deferida em habeas corpus – artigo 580 do Código de Processo Penal. (STF - HC 164896, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda

necessário." (HC 138122, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017)

"(...) O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Como dito, o Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva. Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória - no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, "a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório" (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013 (...) Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Victor Ramos da Silva, facultando ao Juízo de origem (Juízo da 19ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP - Processo 1522116-23.2020.8.26.0228) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)." (STF - HC 196062 - Relatora Min. Rosa Weber, julgamento: 22/01/2021 - publicação: 26/01/2021)

Após o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam realizados os trâmites para a suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República.

Considerando que nenhum bem chegou a ser subtraído, incabível a fixação de valor mínimo de indenização para a vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ainda assim, intime-se o ofendido, nos termos do artigo 201, § 2º e § 3º, do Código de Processo Penal.

A condenada deverá arcar com o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 4º, §9º, "a" da lei estadual 11.608/03, no montante de 100 UFESPS.

P.I.C.

Embu das Artes, 24 de março de 2022.

(assinatura digital)

Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
Juiz de Direito